

1503167-13.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... dos acusados no crime de associação ao tráfico, pelo que prejudicado o pedido formulado pela defesa de Nivaldo para sua absolvição quanto a este crime.

Lucas e Nivaldo são reincidentes específicos pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma (fls. 152/160 e 161/169), inclusive no mesmo processo. Contam com a atenuante da confissão.

Ao contrário do alegado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503167-13.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503167-13.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2216402/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,
7388/21/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nivaldo Tozi Funchal Junior e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS GARCIA SILVA e NIVALDO TOZI FUNCHAL JUNIOR, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 17h37, na rua Santa Filomena,

670, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo mancomunados e com unidade de propósitos, após prévio ajuste, transportavam 31.524g (trinta e um mil, quinhentos e vinte e quatro gramas) da substância entorpecente denominada "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, na forma de cinquenta e dois tijolos de erva ressequida, embalados em saco plástico transparente envolto por fita adesiva de cor preta e azul e 980g (novecentos e oitenta gramas) da substância entorpecente denominada "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, na forma de dois tijolos de substância pulverizada de coloração branca, conforme laudo de constatação de fls. 19/21 e exame químico toxicológico de fls. 193/195, tudo para consumo de terceiros, caracterizando o tráfico entre os Estados da Federação. Notificados (fls. 218 e 219), apresentaram defesa prévia por intermédio de advogadas constituídas (fls. 222/224 e 225/227).

Recebida a denúncia (fls. 232/233), em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns, duas de defesa e interrogados os réus (fls. 281/282).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 356/368, 372/386 e 387/394).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 08/11, 12, 13/16, 19/21, 181 e 193/195, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína.

A autoria atribuída aos réus, por sua vez, é indubitosa.

Lucas, na presença de sua advogada constituída, optou por permanecer silente. Em audiência, confessou que estava passando por dificuldades financeiras e que lhe ofereceram um serviço que consistia em buscar drogas em Ribeirão Preto. Disse que como não possuía veículo, combinou com Nivaldo de pegarem os trinta quilos de maconha por R\$ 3.000,00 e que no momento em que uma moça lhes entregou as drogas, colocou mais dois tablets de cocaína sendo que pagariam mais R\$ 2.000,00 por esse entorpecente adicional. Disse que foram detidos em uma oficina de um conhecido seu, onde pretendiam permanecer um tempo a fim de despistar as viaturas policiais.

Nivaldo, na presença de sua advogada constituída, optou por permanecer silente. Em audiência, afirmou que com a vinda da pandemia enfrentou dificuldades financeiras e que aceitou a proposta para transportar as drogas pelo valor de R\$ 1.500,00. Disse que já foi processado por tráfico de drogas, mas que era apenas usuário. Alegou que soube que iria transportar trinta quilos de maconha, mas que no momento da entrega dos entorpecentes foram entregues a eles mais drogas, com a promessa de que receberiam mais R\$ 2.000,00. Informou que o veículo era de sua esposa e que ela não estranhou, pois trabalha prestando serviços para taxi.

Os policiais militares José Mário da Silva Araújo e Lucas Raiz Chagas Buranelli relataram que realizavam patrulhamento rotina pela região do Jardim Aeroporto quando receberam informação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais dando conta de que um veículo Ônix estaria transportando drogas da cidade de Passos-MG para esta cidade pela Rodovia Ronan Rocha. Diante da denúncia, passaram a realizar diligências com vistas a localizar e abordar o veículo, inclusive foi montado cerco na Rodovia por viaturas da Força Tática da Polícia Militar de São Paulo, contudo, possivelmente o veículo já havia passado pelo local. Alguns minutos após, nova informação foi repassada pelos policiais do Estado de Minas Gerais, dando conta de

que o veículo estaria nas imediações do bairro Santa Efigênia. Rapidamente passaram a diligenciar pela região e lograram êxito em localizar o veículo pelo local dos fatos, momento em que os dois ocupantes desembarcavam do carro e foram imediatamente abordados. Realizada busca pessoal, na posse de Lucas foi encontrada a quantia de R\$ 396,65, além de um aparelho celular da marca Samsung. Na posse de Nivaldo foi encontrada a quantia de R\$ 17,55, além de um aparelho celular da marca Iphone que ele tentou dispensar ao perceber a aproximação dos policiais militares, arremessando o aparelho ao solo, tendo o telefone se danificado com a queda. Em seguida, foram questionados se possuíam entorpecentes no interior do veículo, tendo espontaneamente confirmado que traziam no interior do carro grande quantidade de droga, as quais foram pegadas com uma mulher, da qual não souberam informar dados, na cidade de Ribeirão Preto, próximo à Rodoviária, e que receberiam o valor de R\$ 3.000,00 para transportar a droga para a cidade de Passos-MG. Contudo, no posto fiscal de Capetinga-MG, suspeitaram de um veículo e, temendo que fosse uma viatura, retornaram para Franca, quando foram abordados. No interior do veículo foram encontrados cinquenta e dois tabletes de maconha e dois de cocaína. Em audiência, confirmaram que os acusados, abordados na oficina, eram os ocupantes do veículo Ônix. Relataram que tiveram conhecimento que policiais civis de Minas Gerais já aguardavam os acusados em Passos e que eles já eram alvo de investigação. Por fim, relataram que os acusados não resistiram à prisão e de pronto confessaram a posse das drogas.

Por sua vez, a testemunha de defesa Vanessa disse que Nivaldo já trabalhou para ela de 2014 a 2015 e em meados de 2020, como entregador, e que recebia cerca de R\$ 1.500,00.

A testemunha de defesa Francieli disse que também empregou Nivaldo em 2017, como mecânico e motorista, até a data em que foi preso em flagrante.

De fato, Lucas e Nivaldo confessaram, na presença do Promotor de Justiça e de suas advogadas constituídas que realmente transportavam mais de trinta quilos de maconha, além de quase um quilo de cocaína, e que iriam levar a droga até a cidade de Passos-MG, o que por si só leva à impossibilidade de não reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas (tráfico interestadual), conforme pleiteado pela defesa de Lucas.

Não bastasse, os policiais militares foram firmes e uníssonos ao relatarem que os acusados é quem ocupavam o veículo Ônix que estava sendo monitorado por policiais civis de Minas Gerais e acabaram sendo abordados em uma oficina mecânica e, de pronto, confessaram estar transportando grande quantidade de drogas.

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente os acusados, até porque só diligenciaram em busca do veículo Ônix após informação da Polícia Civil de Minas Gerais. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Superior Tribunal de Justiça: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

No mais, de se salientar que ainda que o acusado Nivaldo exercesse trabalho lícito quando dos fatos, tal não é suficiente para excluir sua responsabilização penal, sobretudo em razão de já ter sido preso e condenado por tráfico de drogas em processo que respondeu com Lucas perante a Justiça de Minas Gerais, tendo, pois, plena ciência das consequências de seus atos.

Não pairam dúvidas, então, que os réus, agindo mancomunados e com unidade de propósitos, após prévio ajuste, transportavam 31.524 gramas de maconha, na forma de cinquenta e dois tijolos de erva ressequida, além de 980 gramas de cocaína, na forma de dois tijolos, sendo de rigor sua responsabilização penal.

Na denúncia não consta a imputação dos acusados no crime de associação ao tráfico, pelo que prejudicado o pedido formulado pela defesa de Nivaldo para sua absolvição quanto a este crime.

Lucas e Nivaldo são reincidentes específicos pelo crime de tráfico de entorpecentes e porte de arma (fls. 152/160 e 161/169), inclusive no mesmo processo. Contam com a atenuante da confissão.

Ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não visualizei quaisquer outros processos com condenação definitiva, a gerar maus antecedentes para ambos os acusados.

Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 42 da Lei 11343/06, e 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhes a pena-base em 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa (1/3 acima do mínimo), tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na terceira fase, acresço a pena de 1/3 em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, perfazendo a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 888 dias-multa, no valor mínimo legal.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra LUCAS GARCIA SILVA e NIVALDO TOZI FUNCHAL JUNIOR, qualificados nos autos, para o fim de CONDENÁ-LOS a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 888 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Reincidentes específicos, autores de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, não poderão os réus apelar em liberdade, visando em especial a garantia da ordem pública, devendo iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelos réus, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Saliento, neste passo, que eventual detração do tempo em que os acusados permaneceram recolhidos por este processo será objeto de análise pelo MM. Juízo das Execuções, apto a avaliar sua conduta no cárcere, razão pela qual não há se falar tenham eles o direito de cumprir a pena em regime aberto.

Expeça-se ofício de recomendação, agora em razão de sentença condenatória.

Destruam-se os objetos apreendidos.

Declaro o perdimento do valor apreendido em favor da União, eis que proveniente do tráfico de entorpecentes (fls. 174 e 181).

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº

11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA